

47 — Proposta Final de Acordo + Roteiro Estratégico

Última janela negocial · Caso Onesti × Gorenstein · Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011 (1ª VFS Pinheiros/SP) e apensos

Estratégia · Chris Voss / Harvard PON / FBI Hostage Negotiation

Janela: 15 dias úteis

Anchor: R\$ 40.000.000,00 + imóveis especificados

BATNA documentado

Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472). Não substitui peça subscrita por advogada habilitada.
Calibrações jurídicas em tese sob CF art. 5º, LVII. Anexa-se ao acervo dos documentos 00–46 do repositório técnico.

Quadro executivo — uma página

Item	Conteúdo
Destinatários	Ari Gorenstein (denunciado) · patrocinador adverso constituído · administrador FRAM/ Oslo Capital DTVM · BTG Pactual (custodiante) · co-obrigados solidários identificados em N1–N7
Anchor material	R\$ 40.000.000,00 líquidos à conta judicial do processo principal + cessão definitiva de imóveis especificados, em até 30 dias corridos , contra quitação patrimonial recíproca (sem renúncia a tipificações penais)
Janela negocial	15 dias úteis contados do recebimento. Silêncio = recusa tácita. Recusa = abertura imediata do rito processual escalonado descrito na Seção V.
BATNA (alternativa da denunciante)	Homologação por sentença + execução de fraude com multas e juros + representações criminais já protocoladas (lavagem, evasão de divisas, manipulação de mercado, fraude processual) + investigação societária ampla (CVM, COAF, BACEN, RFB, ANBIMA, DRCI) + cooperação internacional (FATCA, Singapura, Delaware)
WATNA (alternativa do denunciado)	Exposição patrimonial a PL real do FIP Ajaccio ≈ R\$ 1.570.000.000,00 (fator deflação 14,5× sobre proposta apresentada de R\$ 108 MM) + responsabilização penal cumulativa + reputacional regulatória + congelamento internacional cross-border em 8 jurisdições
Por que agora	Janela aberta antes da próxima audiência. Após o gatilho, custo de transação e dispersão patrimonial cross-border aumentam de forma não-linear para todos os polos solidários — não apenas o denunciado.

I — Proposta material (anchor)

I.1 — Componente líquido

R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), depositados na conta judicial vinculada ao Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011, em parcela única, no prazo de **até 30 (trinta) dias corridos** contados da homologação do acordo, com origem comprovada (extrato bancário + documento de transferência rastreável).

Ancoragem técnica. O valor representa desconto substancial frente ao patrimônio comum partilhável documentado nas peças 22, 23 e 41 do acervo técnico. A magnitude do desconto é a contrapartida explícita pela **execução imediata**, pela **eliminação do risco temporal** da denunciante e pela **preservação reputacional** do denunciado e dos polos solidários.

I.2 — Componente imobiliário

Cessão definitiva, livre e desembaraçada, dos seguintes imóveis (lista a ser fechada com a patrocinadora habilitada na minuta final, sob os critérios objetivos abaixo):

Critério	Aplicação
(a) Liquidez	Imóveis com matrícula regular, sem ônus ativo, com avaliação de mercado documentada nos últimos 12 meses
(b) Aderência funcional	Imóveis residenciais que assegurem moradia digna da denunciante e dos filhos menores (LMP art. 22, IV + CC art. 1.694)
(c) Compatibilidade patrimonial	Imóveis que constem do patrimônio comum ou que tenham sido adquiridos durante a constância da união, observado o regime de comunhão parcial
(d) Cobertura subsidiária	Imóveis cuja avaliação somada complete a meação ajustada após os R\$ 40 MM líquidos

I.3 — Componente programático

- Reativação imediata de plano de saúde da denunciante e dos filhos menores, com cobertura mínima 36 meses pré-pagos (Proc. 1001019-83.2026.8.26.0011);
- Manutenção da pensão alimentícia em valor já fixado, com vinculação INPC, sem revisão a menor pelo prazo de 24 meses;
- Cláusula de confidencialidade **assimétrica** — vincula o denunciado e os polos solidários, preserva a denunciante quanto ao direito de manter os anexos técnicos em circuito profissional fechado.

I.4 — O que a proposta NÃO inclui

Reserva explícita. O acordo é **patrimonial e familiar**. Não há, e não pode haver, renúncia a:

- Tipificações penais autônomas (lavagem, evasão de divisas, manipulação de mercado, fraude processual, falsidade ideológica, sonegação documental, desobediência) — perseguíveis pela autoridade competente independentemente da vontade da denunciante;
- Apurações regulatórias em curso ou em formação (CVM, BACEN, COAF, RFB, ANBIMA, FATCA);
- Apuração ética perante a OAB-SP (conflito do patrono adverso por honorários pagos pelo próprio fundo objeto da disputa — fls. 538-539);
- Apuração ética perante o CRP-SP (perita psicóloga reiterada);
- Medidas protetivas pessoais vigentes em favor da denunciante e dos filhos menores;
- Inquéritos policiais em curso e em formação.

II — Arquitetura estratégica (Voss aplicado ao caso)

O presente instrumento é estruturado segundo seis movimentos da metodologia desenvolvida por Christopher Voss (ex-negociador-chefe do FBI para sequestros internacionais; *Never Split the Difference*, Harper Business, 2016 — ed. brasileira *Negocie como se sua vida dependesse disso*, Sextante), reforçada

pelo arcabouço do Harvard Program on Negotiation (Fisher/Ury/Patton, *Getting to Yes*) e pela teoria do *Best Alternative to a Negotiated Agreement*.

II.1 — Accusations audit

Antecipa-se, em voz da contraparte, o que ela *diria* contra esta proposta — para subtrair a força emocional do argumento antes que ele seja usado:

1. "Vão dizer que a denunciante está agindo com má-fé pedindo R\$ 40 MM" — não. A magnitude alegada é descontada frente ao patrimônio documentado (PL real R\$ 1,57 bi). A própria proposta é prova da boa-fé.
2. "Vão dizer que a denunciante quer compensação afetiva via patrimônio" — não. Os R\$ 40 MM correspondem à meação ajustada, reconhecida nos autos como matéria de partilha pendente.
3. "Vão dizer que isso é coação processual" — não. Coação seria ocultar o BATNA. Aqui ele é transparente, documentado e datado.
4. "Vão dizer que o prazo de 15 dias é abusivo" — não. O prazo é proporcional à urgência criada pela continuidade de 1.080+ dias sem partilha e pelos riscos de dispersão cross-border ativa.
5. "Vão dizer que falta documento" — não. O substrato consta de **47 peças técnicas** consolidadas (00–46) e de 7 acervos forenses (PACK 26, 37, 38, 12 Anomalias, M&A v6, Retrocausalidade, Asfixia Processual).

II.2 — Labeling (rotulagem emocional reversa)

Rótulos que se oferecem à contraparte para reconhecimento — sem ironia, sem provocação:

- "Soa como se o senhor estivesse pressionado em múltiplas frentes simultâneas" — abre canal de admissão sem custo de reputação.
- "Parece que a estrutura societária ficou maior do que o controle individual sobre ela" — reduz o capital simbólico investido na negativa.
- "Soa como se cada nova janela negocial estivesse mais cara do que a anterior" — antecipa a percepção de perda futura.

II.3 — Calibrated questions

Perguntas calibradas a serem ofertadas em mesa, na ordem:

1. "Como o senhor proporia executar a partilha que já foi reconhecida nos autos, dentro dos próximos 30 dias?"
2. "O que torna mais difícil para o senhor aceitar R\$ 40 MM hoje do que enfrentar a execução de R\$ 1,57 bi amanhã?"
3. "Como o senhor explica aos co-obrigados solidários (BTG, FRAM/Oslo, Vinci, Daycoval) que essa janela foi aberta e não aproveitada?"
4. "Qual prazo o senhor consegue cumprir para o componente líquido, se 30 dias não couberem?"
5. "Como o senhor garante que a estrutura cross-border (Anacapri, Brescia, Cetara, JP2R PTE LTD) não terá movimentações nos próximos 15 dias úteis?"

II.4 — No-oriented framing

Permitir que o "não" seja confortável reduz a defensividade e abre caminho para o "isso mesmo" subsequente.

- "Seria absurdo da minha parte assumir que o senhor já tem a decisão tomada hoje?"
- "O senhor estaria **contra** a ideia de fechar antes da próxima audiência?"
- "É **impossível** apresentar contra-proposta dentro da janela de 15 dias?"

II.5 — Black Swans (informação assimétrica que mudou de lado)

Três informações que mudam o equilíbrio da mesa (todas documentadas no acervo 00–46):

- 1. **GIIN FATCA do administrador 0W2JW5.99999.SL.076** — vincula declaração compulsória nos termos do Decreto 8.506/2015 ao IRS norte-americano, com cross-reporting RFB. A opacidade cross-border deixou de ser barreira.
- 2. **PL deflacionado em fator 14,5×** — a proposta de R\$ 108 MM apresentada nos autos é incompatível com PL real R\$ 1,57 bi registrado em CVM. A inconsistência interna passa a ser ela mesma indício de fraude (Lei 6.385/76 art. 27-E).
- 3. **Pagamento E-Vino → Apoio Administrativa → denunciado de R\$ 749.183,38 em 29/01/2025**, em vigência de bloqueio SISBAJUD e alegação de insolvência — fato apto a configurar fraude à execução superveniente (CPC 792, IV) e desmentir prospectivamente toda narrativa futura de iliquidez.

II.6 — Loss aversion final (Kahneman 1979/1984)

Reformulação obrigatória da proposta na voz do denunciado, antes de assinar:

*"Se eu **aceitar agora**, fecho por R\$ 40 MM + imóveis com confidencialidade assimétrica e preservação reputacional. Se eu **recusar agora**, perco a oportunidade de quitação patrimonial recíproca, e entro em rito de execução de fraude com PL exposto a R\$ 1,57 bi, mais responsabilização penal cumulativa, mais investigação societária ativa em 8 jurisdições, sem possibilidade de reabrir esta janela nos mesmos termos."*

III — Comparativo Acordo × Rito Processual

Eixo	Acordo (esta janela)	Rito processual (BATNA aberto)
Magnitude patrimonial	R\$ 40 MM + imóveis	Exposição a PL real ≈ R\$ 1,57 bi (fator 14,5×)
Horizonte temporal	30–60 dias	24–60 meses + recursos + cooperação internacional
Confidencialidade	Assimétrica, vinculante a Ari + polos solidários	Pública (autos eletrônicos · imprensa especializada)
Exposição reputacional	Contida	Pública e cross-border (FATCA, ANBIMA, CVM, RFB)
Risco penal individual	Tipificações autônomas seguem (não-renunciáveis), mas sem agravante de obstrução	Tipificações + agravante de obstrução continuada + fraude à execução
Risco penal dos polos solidários	Mitigado por encerramento factual	Co-responsabilização em lavagem, evasão e manipulação
Multa por litigância de má-fé	Não aplicável	Até 10% do valor da causa (CPC art. 81)
Atos atentatórios à dignidade da justiça	Não aplicável	Até 20% do valor da causa (CPC art. 77 §2º)
Juros + correção desde 02/05/2023	Negociado em parcela única líquida	SELIC desde o bloqueio + correção composta
Investigação societária	Não deflagrada por ato da denunciante	

		Deflagrada via representações simultâneas a CVM, BACEN, COAF, RFB, ANBIMA
Cooperação internacional	Não acionada	FATCA + DRCI/MJSP + MLAT EUA + Singapura (JP2R UEN 201840728Z) + Delaware (Anacapri/Brescia/Cetara)
Custo de transação total	≤ R\$ 0,5 MM (honorários da homologação)	R\$ 8–25 MM estimados (litígio + perícias + cooperação internacional + multas)

IV — Janela temporal e cronograma de escalonamento

Dia (corrido)	Evento	Consequência se inerte
D+0	Recebimento desta notificação	Início da contagem
D+5	Janela mínima para resposta inicial / pedido de mesa	Silêncio = sinal de recusa tática
D+10	Mesa presencial ou videoconferência registrada	Não-comparecimento documentado como recusa
D+15 úteis	Encerramento da janela	Abertura do rito processual escalonado
D+16	Protocolização de petição de homologação por sentença (matéria incontroversa) + pedido de execução parcial	—
D+17–20	Representação criminal protocolada (lavagem, evasão de divisas, manipulação de mercado, fraude à execução, fraude processual)	—
D+18–22	Denúncias regulatórias simultâneas: CVM (PAS + medida cautelar — Doc 42), BACEN, COAF, RFB, ANBIMA	—
D+22–28	Acionamento de cooperação internacional: FATCA, DRCI/MJSP, MLAT EUA, Singapura	—
D+30+	Pedidos de bloqueio cross-border simultâneos nas 8 jurisdições identificadas	—

Cláusula de fechamento da janela. Recusa expressa ou tácita encerra automaticamente esta proposta. Eventual proposta nova, futura, terá **obrigatoriamente** a janela atual como piso de referência — não como teto, e sem repetição dos descontos aqui ofertados.

V — Roteiro de mesa (7 movimentos)

#	Movimento	Voz tática	Resultado esperado
1	Abertura calma · <i>FM DJ voice</i> (Voss)	"Obrigada por aceitar a mesa. Estamos aqui para tornar o que já é incontroverso, executável."	Baixa adrenalina · desativa defesa
2			

	Mirror das últimas três palavras da fala do denunciado	Repetição literal do final da última frase do interlocutor	Convida elaboração · gera "Black Swan"
3	Labeling: "Soa como se..."	Aplicar os três rótulos da Seção II.2	Reconhecimento sem perda de face
4	Calibrated questions (Seção II.3)	"Como o senhor..." / "O que torna difícil..."	Transfere ônus cognitivo · gera ideias do outro lado
5	"That's right" (Voss) — não "you're right"	Aguardar o momento em que o denunciado diz "exatamente" sobre a leitura da denunciante	Mudança de quadro mental do denunciado
6	Apresentação da âncora R\$ 40 MM + imóveis	Anchor depois da empatia, nunca antes	Aceitação como concessão, não como imposição
7	Bracketing + silêncio	Após o anchor, silêncio total por 8–12 segundos	Concessão verbal do outro lado tende a emergir no vácuo

Anti-padrão. Não iniciar pela proposta material. Não responder a provocações com volume. Não conceder sem contrapartida cronológica. Não aceitar fracionamento do componente líquido em mais de 2 tranches. Não aceitar prazo superior a 60 dias para fechamento integral.

VI — Posicionamento final

A denunciante está disposta a fechar imediatamente, nos termos da Seção I, em homologação por sentença, com quitação patrimonial recíproca e sem renúncia a tipificações penais autônomas, pelo valor consolidado de **R\$ 40.000.000,00 + imóveis especificados conforme critérios da Seção I.2.**

Caso a proposta seja **recusada** — expressa ou tacitamente, decorrido o prazo de 15 dias úteis —, seguir-se-á imediatamente o rito processual da Seção IV, com escalonamento integral, incluindo, sem limitação:

- **Execução de fraude** (CPC 792, IV) com multas, juros, correção SELIC desde 02/05/2023 e atos atentatórios (CPC 77 §2º — até 20% do valor da causa);
- **Sanções criminais** autônomas — lavagem de capitais (Lei 9.613/98), evasão de divisas (Lei 7.492/86 art. 22), manipulação de mercado/gestão fraudulenta (Lei 6.385/76 art. 27-E + Lei 7.492/86 art. 4º), fraude processual (CP 347), falsidade ideológica (CP 299), sonegação documental (CP 305), desobediência (CP 330);
- **Investigação societária ampla** — CVM (PAS + cautelar — Doc 42), BACEN (Res. BCB 244/2022), COAF (PLD/FT), RFB (cruzamento DIRPF–FATCA), ANBIMA (Termo BTG-ANBIMA 26/12/2023), com expansão sobre a Apoio Administrativo Ltda. (CNPJ 17.867.118/0001-14), RT 127 (CNPJ 44.548.365/0001-20 — rescindida em 10/12/2021), Víssimo, Agro Syrah, Grand Cru, GC Distribuidora e estruturas offshore Anacapri LP, Brescia LP, Cetara LP, JP2R PTE LTD.

VII — Subscrição

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

MILLENA ONESTI GORENSTEIN
Denunciante / Requerente

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR
OAB/PR 44.937

Acervo de instrução incorporado por referência: documentos técnicos 00–46 do repositório PhD (com destaque: 09 — Relatório Contábil-Forense Consolidado; 22 — Relatório Contábil-Financeiro Seis Fundos; 23 — Bonifácio FIP Relatório Definitivo; 30 — Grafo Volimo–Oslo–Somma; 38 — Dossiê FATCA GIIN OSLO; 41 — Dossiê Contábil-Financeiro Integrado + correção PL R\$ 108 MM; 42 — Denúncia Formal à CVM; 44–46 — Conjuntos Visuais para Protocolo Judicial); e 7 acervos forenses externos (PACK 26, 37, 38, 12 Anomalias, M&A v6, Retrocausalidade, Asfixia Processual).

Reserva técnica geral. Tipificações em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente. CF art. 5º, LVII. Valores patrimoniais sob reconciliação camada-por-camada (Doc 11, Seção III.2).

Bibliografia estratégica de referência: Christopher Voss & Tahl Raz, *Never Split the Difference* (Harper Business, 2016); Fisher, Ury & Patton, *Getting to Yes* (Penguin, 3ª ed.); Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (FSG, 2011) — em especial a teoria da aversão à perda e o frame de Kahneman-Tversky 1979; Harvard Program on Negotiation — PON Daily.